

1500739-84.2020.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500739-84.2020.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA

Data da Audiência:

13/09/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 13 de setembro de 2022, às 13:30h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Pavia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA e seu Defensor o Dr. RUBENS GIOLLO NETO-OAB 437698/SP. Presentes as testemunhas SERGIO ANTONIO REINA MORILHO, LUCAS RICCI MAIA e JONATHAS RAMON GOMES. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas

JONATHAS RAMON GOMES, SERGIO ANTONIO REINA MORILHO e LUCAS RICCI MAIA e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA, vulgo "Guaribinha", qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343-06, porque no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 00h07min, na Rua dos Sanches, n. 01, na cidade de Santa Ernestina, Comarca de Taquaritinga, juntamente do adolescente J.R. G., trazia consigo 05 (cinco) papelotes de "maconha", 21 (vinte e uma) pedra de "crack" e 32 (trinta e dois) eppendorfs de "cocaína", para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09/11 e laudos periciais de fls. 20/21, 22/24 e 25/27.

O réu foi notificado (fl. 131) e apresentou defesa prévia (fls. 135/138).

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2022 (fls. 141/143) e, designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, de forma híbrida, foram ouvidas três testemunhas em comum e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Pugnou pela decretação da prisão preventiva. A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido na ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09/11), fotografias (fls. 15/19), laudos periciais (fls. 20/21, 22/24, 25/27), relatório de investigação (fls. 29/30), e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Na fase policial, o acusado declarou que é usuário de maconha e que já foi preso duas vezes por tráfico de drogas. Afirmou que iria começar a trabalhar na data do interrogatório (29.10.2020), na turma da Goiaba, porém não foi porque não sobrou lugar na caminhonete. Alegou que nunca teve a carteira de trabalho registrada. Negou a veracidade dos fatos imputados, alegando que não estava na companhia do adolescente Jonathas Ramon Gomes na data em questão. Afirmou ter sido uma invenção tramada pelo adolescente e dita para os policiais. Soube dos fatos após ser abordado por policiais militares, após o ocorrido, os quais relataram que Jonathas Ramon Gomes o teria denunciado. Afirmou que Jonathas Ramon Gomes é "um pilantra" e que quer prejudicá-lo, não sabendo dizer o motivo. Negou que seja traficante. Soube que policiais civis estiveram na residência de sua genitora, onde cumpriram mandado de busca e apreensão, não sendo encontrado nada de ilícito. Informou que se mudou recentemente para a Rua dos Sinibaldi, nº 149 - Jardim Vanessa, haja vista ter se desentendido com seu padrasto. Anotou que estava em sua casa, quando em 29.10.2020 foi detido por policiais militares, sob alegação de ter vendido drogas para um

adolescente de nome D., ocasião em que foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas. Negou ter vendido drogas para tal adolescente. Em juízo, o réu declarou que tem 24 anos de idade e trabalha como serviços gerais. Encontra-se preso pelo delito de tráfico de drogas. Negou os fatos que lhe foram imputados. Alegou que os policiais ouvidos estão mentindo. Anotou que o policial Lucas não o reconheceu. Alegou que no dia seguinte ao fato recebeu duas mensagens, de sua tia e de um Sr., que trabalha na roça, questionando se estava foragido, pois o fato foi noticiado na rádio Canal, porém, estava trabalhando. Afirmou que passadas três semanas o policial Lucas o parou na rua e disse que havia reconhecido mesmo estando de capuz. Afirmou que o policial lhe contou que Jonathas Ramon Gomes havia o "caguetado". Alegou que o policial Lucas afirmou que o mataria. Afirmou que não tem problemas com o Delegado. Afirmou que foi preso por duas vezes por tráfico de entorpecentes.

Todavia, a versão dada pelo réu se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Na fase policial, a testemunha Jonathas Ramon Gomes, acompanhado de sua genitora, afirmou que na data dos fatos, estava em companhia de "Guaribinha". Declarou que tinham acabado de chegar da cidade de Dobrada/SP, tendo ido até aquela cidade para comprar drogas e que estavam a pé. Não soube dizer de quem foi adquirida e nem a quantidade de drogas que "Guaribinha" negociou, apenas que foi em uma praça naquela cidade. Disse que no retorno para Santa Ernestina, na entrada, avistaram a viatura da polícia militar e correram, evadindo-se do local. No trajeto, "Guaribinha", deixou cair a mochila contendo as drogas. Afirmou que as drogas seriam destinadas à venda por ambos. Tem conhecimento de que "Guaribinha" vende drogas e confirmou que também já vendeu, porém cessou suas atividades. Anotou que já foi surpreendido por Policiais Militares vendendo drogas.

Em juízo, a testemunha Jonathas Ramon Gomes alterou sua versão, afirmando que estava acompanhado de outra pessoa e não do réu, como havia dito na Delegacia.

Alegou que o réu é inocente. Anotou que estava na companhia de "Rian". Alegou que não mentiu para a Autoridade Policial. Afirmou que não tinha nenhum problema com o réu.

A testemunha Sérgio Antônio Reina Morilho, policial militar, declarou que na data dos fatos, estava em serviço, quando recebeu denúncia anônima, via 190, de que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas. Alegou que de imediato deslocaram-se até o local, onde avistaram duas pessoas. Afirmou que reconheceu um dos indivíduos, como sendo "Guaribinha", que é conhecido dos meios policiais pelo delito de tráfico de drogas. Afirmou que seu parceiro reconheceu Jhonatas. Alegou que ambos empreenderam fuga, adentrando num matagal. Afirmou que eles não foram alcançados e que deixaram no local uma mochila, contendo várias porções de "maconha", "cocaína" e "crack", além da quantia de R\$ 50,00 em dinheiro.

A testemunha Lucas Ricci Maia, policial militar, declarou que na data dos fatos, encontrava-se em serviço, quando receberam denúncia anônima via 190, dando conta de que havia dois indivíduos na saída da cidade praticando o tráfico de drogas. Afirmou que de imediato, deslocaram-se até local e de pronto avistou "Guaribinha" e o adolescente Jhonatas, ambos conhecidos dos meios policiais pelo tráfico de drogas na cidade. Disse que ao se aproximarem com a viatura, o acusado e o então adolescente empreenderam fuga, adentrando num matagal. Disse que eles abandonaram uma mochila, que continha em seu interior várias porções de "maconha", "cocaína" e "crack", além da quantia de R\$ 50,00 em dinheiro. Relatou que as drogas estavam acondicionadas para a venda. Afirmou que dias antes, teria apreendido o então menor Jhonatas, em ocorrência semelhante, na prática do comércio de drogas, onde foi apresentado no Plantão Policial de Taquaritinga. Afirmou que "Guaribinha" já foi preso outras vezes pelo delito de tráfico de drogas.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao imputar ao réu a posse de 05 porções de "maconha", 21 microtubos plásticos contendo pedras de "crack", acondicionados em uma mochila que ele carregava e que dispensou durante a fuga, além de 28 microtubos plásticos contendo "cocaína", que estavam em um invólucro plástico de cor azul, ao

lado da mochila dispensada.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PROVIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei. Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Ainda, a versão dos policiais foi corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha Jonathas Ramon Gomes na esfera policial, ocasião em que confirmou perante a Autoridade Policial que as drogas apreendidas eram dele e do réu, bem como que se destinavam ao comércio.

De outro lado, verifico que a versão trazida por Jonathas Ramon Gomes nesta audiência, isentando o réu dos fatos, é fantasiosa, na medida em que na fase policial, prestou depoimento na presença de sua representante legal, perante a Autoridade Policial, ocasião em que mencionou o apelido do réu, "Guaribinha", em

sete oportunidades, além de informar que as drogas foram negociadas pelo réu. Também, é bom frisar, que um dos policiais militares ouvidos nesta audiência, reconheceu Jonathas, que, por sua vez, não negou que estivesse no local dos fatos. Nessa senda, não há como acolher a versão dada pelo acusado nesta audiência, no sentido de que não estava na companhia de Jonathas na data em questão. Os mesmos policiais que reconheceram Jonathas, também reconheceram o réu. Além disso, um dia após o cumprimento da busca e apreensão deferida nos autos nº 1502785-46.2020.8.26.0619, em apenso, o réu acabou sendo preso em flagrante delito, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Processo 1500277-51.2020.8.26.0612 - 4ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga e fls. 47), indicando que faz do tráfico meio de vida.

Reforce-se que, além das drogas, foi encontrada na mochila dispensada pelo réu a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem que tenha comprovado o exercício de atividade lícita, destacando-se, ainda, o fato de ter se autodeclarado desempregado, conforme se extrai do termo de interrogatório de fls. 47 e informações de fls. 48/49.

Por fim, registro que a quantidade de drogas apreendidas (05 porções de "maconha", 21 microtubos plásticos contendo pedras de "crack" e 28 microtubos plásticos contendo "cocaína") e a forma como estavam embaladas, autoriza a considerar que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Frise-se, ainda, que o réu é reincidente específico, além de possuir outras condenações pelo delito de tráfico de drogas, conforme se extrai da certidão de antecedentes acostada às fls. 163/167 (1500277-51.2020.8.26.0612, 1500457-80.2019.8.26.0619, 1500065-59.2022.8.26.0612 - quanto a este último condenado em primeira instância), o que corrobora com a afirmação dos policiais de que era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Por fim, cumpre anotar que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário para a sua caracterização o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelos dois policiais militares, pela testemunha Jonathas, e a prova pericial coligida, constituem provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que ele realmente trazia consigo drogas, na ocasião dos fatos. Portanto, nada há

nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Por fim, restou claro que o acusado praticava o tráfico de drogas com o então menor, tanto que Jonathas, em seu depoimento na fase policial, relatou que as drogas adquiridas por "Guaribinha" seriam comercializadas por ambos na cidade de Santa Ernestina. Ademais, Jonathas, em juízo, não negou que estivesse no local, mas apenas que não estava acompanhado do acusado, o que não se pode admitir.

Os policiais confirmaram que reconheceram o acusado. O policial Lucas Ricci Maia reconheceu Jonathas.

Tais fatos, portanto, são suficientes para justificar a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, vez que Jonathas possuía 16 anos de idade na data dos fatos (fls. 5 e 56).

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (conforme certidão de fls. 163/167 - Proc. 1500277-51.2020.8.26.0612) e da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, já que "crack" e "cocaína" possuem efeitos devastadores.

Quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica cocaína deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil demonstrado - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal - Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento - Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência - Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal - Inaplicabilidade - Requisitos legais não preenchidos - Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada - Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia

acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Pena base, portanto, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a computar. Presente a agravante decorrente da reincidência, conforme se verifica da certidão (fls. 163/167 - Processo nº 1500457-80.2019.8.26.0619) acarretando a majoração da pena em 1/6. Pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, elevando a pena em 1/6, eis que restou plenamente demonstrado o envolvimento do adolescente Jonathas no crime em questão. Portanto, pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Deixo de aplicar o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência específica do réu.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o fechado, ante a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda combate diuturno das autoridades policiais, judiciárias e do Ministério Público.

Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343-06.

Indefiro o recurso em liberdade. Em face do pedido do Ministério Público decreto a prisão preventiva do acusado.

Com efeito, conforme já mencionado durante a fundamentação, o acusado ostenta outras condenações, também pelo delito de tráfico de drogas (1500277-51.2020.8.26.0612, 1500457-80.2019.8.26.0619), sendo que quanto ao processo n. 1500277-51.2020.8.26.0612, os fatos se deram apenas dois meses após os fatos narrados na denúncia.

Não bastasse, em fevereiro deste ano o sentenciado também foi autuado em flagrante pelo mesmo delito (Proc. 1500065-59.2022.8.26.0612) e quanto a este processo, foi igualmente condenado em primeira instância.

Nessa senda, a prisão preventiva do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, visto que, em liberdade, prosseguirá encontrando estímulos para a reiteração da prática delitiva. Expeça-se o competente mandado de prisão.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens/valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as

providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF. d) diante da pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros. Anote-se. Encaminhe-se o depoimento da testemunha JONATHAS RAMON GOMES à autoridade policial para a verificação de suposta prática de falso testemunho.

Regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto o Defensor quanto o réu interpuseram recurso de apelação e o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. A Defesa manifestou o desejo de arrazoar em superior instância, nos termos do Art. 600, §4º do CPP. Em seguida, pelo MM.

Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça – Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA